

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5815/2539

บริษัท ปิฎกานนท์ จำกัด
นาย ชัยพร อรรถกานนท์

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 27, มาตรา 79

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 153

จำเลยอ้างในคำร้องว่าบ้านเลขที่ตามคำฟ้องไม่มีตัวบ้านหรืออาคารที่พักอาศัย และพนักงานเดินหมายนำหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องกับหมายเรียกของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ไปปิดไว้ณหอพักระพีพร ซึ่งไม่ใช่บ้านเลขที่ตามคำฟ้องหากเป็นจริงตามคำร้องของจำเลยดังกล่าวการส่งหมายดังกล่าวก็เป็นการไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา79และไม่มีผลตามกฎหมายจำเลยจึงยื่นคำร้องขอให้เพิกถอนการพิจารณาที่ผิดระเบียบได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา27วรรคหนึ่งประกอบด้วยพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483มาตรา153ดังนั้นศาลชั้นต้นชอบที่จะรับคำร้องของจำเลยไว้ได้สวนต่อไปว่าการส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้แก่จำเลยชอบหรือไม่

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องขอให้ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยเด็ดขาด และพิพากษาให้ล้มละลาย จำเลยไม่ยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยเด็ดขาด

จำเลยยื่นคำร้องว่า จำเลยไม่เคยทราบถึงการฟ้องคดีของโจทก์จำเลยมีชื่ออยู่ บ้านเลขที่ 25/13 หมู่ที่ 5 ตำบลหมู่บ้านเขตขยายใหม่ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ตามฟ้องแต่จำเลยไม่เคย ไปอยู่อาศัยหรือพำนัก ณ บ้านเลขที่ดังกล่าวเนื่องจากบ้านเลขที่ดังกล่าวไม่มีตัวบ้านหรืออาคารที่พักอาศัยแต่อย่างใด ในการส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้แก่จำเลยพนักงานเดินหมายระบุไว้ในรายงานการเดินหมายว่า บ้านดังกล่าวเป็นหอพักระพีพร ตึก 2 ชั้นสีขาว ใกล้เคียงที่ 7 ซึ่งจำเลยและทนายจำเลยได้ไปตรวจสอบแล้วปรากฏว่าหอพักระพีพรมีอยู่จริงแต่เป็นบ้านเลขที่ 9 หมู่ที่ 5 แขวงบางซื่อ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร การส่งหมายเรียกและสำเนา คำฟ้องให้แก่จำเลยดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะมิได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 27 ประกอบด้วยพระราชบัญญัติ ล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 153 จำเลยมีทรัพย์สินสามารถชำระหนี้ได้ ไม่เป็นผู้มี หนี้สินล้นพ้นตัวแต่จำเลยถูกศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยเด็ดขาดโดยไม่ทราบ ถึงการฟ้องร้อง และเพิ่งมาทราบเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2538 จำเลยไม่สามารถต่อสู้ คดีได้ ทำให้ได้รับความเสียหาย ขอให้เพิกถอนกระบวนการพิจารณาที่ผิดระเบียบ บกเลิกคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยเด็ดขาด และมีคำสั่งให้โจทก์ดำเนินกระบวนการ พิพิจารณาใหม่ทั้งหมด

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้แจ้งคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ด ขาดให้จำเลยโดยวิธีปิดหมายเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2538 จำเลยยื่นคำร้องเมื่อพ้น กำหนดเวลาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 208 และตามคำร้อง ไม่มีพฤติการณ์นอกเหนือไม่อาจบังคับได้ ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า โจทก์ฟ้องขอศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยเด็ดขาด และพิพากษาให้ล้มละลายโดยระบุในคำฟ้องว่าจำเลยอยู่บ้านเลขที่ 25/13 หมู่ที่ 5 ตำบลหมุ่มบ้านเขตขยายใหม่ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ในการส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้แก่จำเลยครั้งแรกปรากฏว่า ไม่พบจำเลยพบแต่ชายอายุประมาณ 30 ปี อ้างว่าไม่มีชื่อจำเลยในที่ดังกล่าว และไม่ยอมรับหมายไว้แทน จึงส่งหมายดังกล่าวไม่ได้ ต่อมาโจทก์ยื่นคำแถลงขอให้ส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้แก่จำเลยโดยวิธีประกาศทางหนังสือพิมพ์ โดยแนบแบบรับรองรายการทะเบียนราษฎร จากฐานข้อมูลการทะเบียน สำนักงานทะเบียนกลาง ที่ระบุว่าจำเลยมีที่อยู่ตามฟ้องมาด้วย ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่อนุญาตตามคำแถลงของโจทก์ แต่ให้โจทก์ส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้แก่จำเลยใหม่ การส่งหากไม่พบไม่มีผู้รับแทนโดยชอบให้ปิด ในการส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้แก่จำเลยครั้งที่สอง ปรากฏว่าไม่พบจำเลย พบชายอายุประมาณ 30 ปี อ้างว่าไม่มีชื่อจำเลยในที่ดังกล่าว และไม่เต็มใจรับหมายไว้แทน จึงทำการปิดหมายไว้ที่บ้านดังกล่าวตามคำสั่งศาลแล้ว การส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้แก่จำเลยทั้งสองครั้งดังกล่าวพนักงานเดินทางมาระบุไว้ในรายงานการเดินทางมาด้วยว่า บ้านดังกล่าวเป็นหอพักระพีพร ตึก 2 ชั้น สีขาวใกล้เลขที่ 7 ต่อมาเมื่อศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่าจำเลยขาดนัดพิจารณาแล้วให้พิจารณาชี้ขาดตัดสินคดีไปฝ่ายเดียวและมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยเด็ดขาดแล้ว เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้มีหมายเรียกจำเลยไปให้การสอบสวนเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินโดยแจ้งคำสั่งศาลที่มีคำสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยเด็ดขาดไปให้จำเลยโดยวิธีปิดหมายเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2538 ณ ที่อยู่ตามฟ้อง คดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยว่าจำเลยยื่นคำร้องขอให้เพิกถอนกระบวนการพิจารณาที่ผิดระเบียบได้หรือไม่ พิเคราะห์แล้วเห็นว่า หากได้ความเป็นความจริงดังที่จำเลยอ้างในคำร้องว่า บ้านเลขที่ 25/13 หมู่ที่ 5 ตำบลหมุ่มบ้านเขตขยายใหม่ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ

กรุงเทพมหานครตามคำฟ้อง ไม่มีตัวบ้านหรืออาคารที่พักอาศัย และพนักงานเดิน
หมายนำหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องกับหมายเรียกของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ไป
ปิดไว้ ณ หอพักระพีพร ซึ่งไม่ใช่บ้านเลขที่ตามคำฟ้องแล้วการส่งหมายดังกล่าวก็
เป็นการไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 79 และไม่มีผล
ตามกฎหมาย จำเลยเพิ่งทราบมูลแห่งข้ออ้างของการผิดระเบียบเมื่อวันที่ 18
เมษายน 2538 และยื่นคำร้องต่อศาลเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2538 จำเลยจึงยื่นคำร้อง
ขอให้เพิกถอนการพิจารณาที่ผิดระเบียบได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่ง มาตรา 27 วรรคหนึ่ง ประกอบด้วยพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483
มาตรา 153 ดังนั้นศาลชั้นต้นชอบที่จะรับคำร้องของจำเลยไว้ไต่สวนต่อไปว่าการส่ง
หมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้แก่จำเลยชอบหรือไม่

พิพากษากลับ ให้รับคำร้องของจำเลยไว้ไต่สวนต่อไปค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสาม
ศาลให้ศาลชั้นต้นรวมสั่งเมื่อมีคำสั่งหรือคำพิพากษาใหม่แล้วแต่กรณี

(สมพงษ์ สอนิเถร-สมาน เวทวินิจ-ทวีชัย เจริญบัณฑิต)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ